

予備独自問題 R1-21

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】における被害者Vの証人尋問に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとし、対象となる書面又は物については、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えたものとする。

【事例】

甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。

【記述】

ア. 検察官は、Vの供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。

イ. 検察官や弁護人は、証拠調べを終わったものでない書面又は物については、これをVに示して尋問することができない。

ウ. 検察官は、現場に遺留された鉄パイプにつき、犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要なときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。

エ. 検察官が、捜査段階で撮影されたVによる被害再現写真をVに示すことについては、弁護人が異議がないと述べた場合に限り許される。

オ. 検察官は、Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、Vが被害状況について記載していたメモを示して尋問することができる。

1. ア ウ 2. イ エ 3. イ オ 4. ア エ 5. ウ オ

ア 正しい

規則199条の12第1項。訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。裁判長の許可を要するのは、証人に不当な影響を及ぼす危険があるためである。

イ 誤っている

規則199条の10第2項。前項の書面又は物が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。本条第2項は、示した書面又は物が証拠調べを終わったものでないときは、公平の観点から、相手方に異議がないときを除き、あらかじめ相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならないとした規定である。規則199条の11第3項。第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。本条第3項も、示した書面又は物が証拠調べを終わったものでないときは、相手方に異議がないときを除き、あらかじめ相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならないとした規定である。よって、証拠調べを終わったものでないとしても、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えていれば、これを示して尋問することは可能である。

ウ 正しい

規則199条の10第1項。訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。本条は、あくまで「その成立、同一性その他これに準ずる事項」について尋問する場合に限られ、記憶喚起のための場合や供述を明確にするための場合と異なり、証人に不当な影響を与えるおそれもないことから、裁判長の許可等を要することなく書面又は物を示すことができるものとしている。

エ 誤っている

最決平23.9.14（百選66事件）は、「被害再現写真を示すことは供述内容を視覚的に明確化するためであって、証人に不当な影響を与えるものであったとはいえないから、第1審裁判所が、刑訴規則199条の12を根拠に被害再現写真を示して尋問することを許可したことに違法はない」としている。その理由として、判例は、「本件において、検察官は、証人（被害者）から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に、その供述を明確化するために証人が過去に被害状況等を再現した被害再現写真を示そうとしており、示す予定の被害再現写真の内容は既にされた供述と同趣旨のものであったと認められ」ということを挙げている。よって、判例は、規則199条の12を根拠に、被害再現写真を示して尋問することを許可することができるとしており、弁護人が異議がないと述べた場合に限り許されるとはしていない。

オ 正しい

規則199条の11第1項。訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面（供述を録取した書面を除く。）又は物を示して尋問することができる。被害状況について記載していたメモは、「供述を録取した書面」（規則199条の11第1項かつ書）にあたらないため、検察官は、裁判長の許可を受けて、当該メモを示して尋問することができる。

以上により、誤っている記述はイとエであり、したがって、正解は肢2となる。